

한국수력원자력(주) 상임감사위원

주의요구 및 통보

제 목 [9] 설치조건부 구매계약 입찰참가자격 지정 업무 부적정

소 관 부 서 ◆발전소 ▲부

조 치 부 서 ◆발전소 ▲부

내 용

1. 업무 개요

◆발전소 ▲부는 발전설비의 일상점검, 경상정비, 계획예방정비, 개선계획 수립 및 설계 등의 업무를 담당하고 있다.

▲부에서는 20##년 #월 ◆발전소 발전설비 정비 Shop 설치공사와 관련하여 천장크레인 구매계약을 체결하였다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「건설산업기본법」 제9조 제1항에 따르면 건설업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 업종별로 국토교통부장관에게 등록하고, 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사를 업으로 하려는 경우에는 등록을 하지 아니하고 건설업을 할 수 있다고 되어 있으며 대통령령으로 정하는 경미한 건설공사는 「건설산업기본법 시행령」 제8조에서 정하고 있으며 그 내용은 아래와 같다.

「건설산업기본법 시행령」에 따른 경미한 건설공사

제8조(경미한 건설공사 등) ① 법 제9조제1항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경미한 건설공사"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사를 말한다.

1. 별표 1에 따른 종합공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 1건 공사의 공사예정금액[동일한 공사를 2이상의 계약으로 분할하여 발주하는 경우에는 각각의 공사예정금액을 합산한 금액으로 하고, 발주자(하도급의 경우에는 수급인을 포함한다)가 재료를 제공하는 경우에는 그 재료의 시장가격 및 운임을 포함한 금액으로 하며, 이하 "공사예정금액"이라 한다]이 5천만 원 미만인 건설공사
2. 별표 1에 따른 전문공사를 시공하는 업종과 그 업종별 업무내용에 해당하는 건설공사로서 공사예정금액이 1천5백만 원 미만인 건설공사. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사를 제외한다.
 - 가. 가스시설공사
 - 나. 삭제<1998.12.31.>
 - 다. 철강재설치공사 및 강구조물공사
 - 라. 석도설치공사
 - 마. 승강기설치공사
 - 바. 철도·궤도공사
 - 사. 난방공사
3. 조립·해체하여 이동이 용이한 기계설비 등의 설치공사(당해 기계설비 등을 제작하거나 공급하는 자가 직접 설치하는 경우에 한한다)

자료: 「건설산업기본법 시행령」 발췌

한편, 「건설산업기본법 시행령」 제7조(건설업의 업종 및 업무내용) 별표 1의 건설업의 업종, 업종별 업무분야 및 업무내용에 따른 전문공사 중 ‘기계설비·가스공사업’은 건축물·플랜트 그 밖의 공작물에 급배수·위생·냉난방·공기조화·기계기구·배관설비 등을 조립·설치하는 공사로 되어 있다.

「계약예규」 제2조의2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행)에 따르면 계약담당자는 물품, 용역, 공사 중 2개 이상 혼재된 계약을 발주하려는 경우에는 사업계획 단계부터 분할 발주 여부를 검토하고 계약목적물의 일부에 공사가 포함된 계약을 발주함에 있어 건설산업기본법, 전기공사법, 정보통신공사법 등 공사 관련 법령을 준수하도록 하고 있다.

이와 관련하여 우리회사 ♡처에서는 20##년, 20##년, 20##년 각각 전 처·실

및 부서에 “물품·용역·공사가 혼재된 계약 청구 시 유의사항”이란 공문을 발송하였으며 이 공문 내용에 따르면 설치가 포함된 물품·용역 계약 요청 시 입찰참가자격과 관련하여 공사법령에 적합한 공사업종을 지정하도록 하였다.

따라서 ◆발전소에서는 공사가 혼재되어 있는 물품·용역 계약 발주 시 법령의 위반사항이 없고 계약 목적물의 품질을 확보할 수 있는 입찰참가자격을 지정하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

“◆발전소 발전설비 정비 Shop 천장크레인 제작구매”건의 입찰공고문에서 안내하고 있는 입찰참가자격을 보면 ① 공급자등록명부 상 품목코드 ##### 품질등급 #등급 혹은 품목코드 ##### 품질등급 #등급 유자격 공급업체, ② 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 중소기업자로서 중소벤처기업부 고시 제2021-46호 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중소기업 확인서를 보유한 업체, ③ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 동법 시행령 제10조에 의거 직접생산확인증명서[물품세부분류번호 : 2410165301(천장크레인)]를 보유한 업체로 되어 있으며 ①, ②, ③을 모두 갖추어야 한다.

그런데 이 건의 주요 역무는 크레인을 제작하여 발전소 내 건축물(정비 Shop)에 설치하는 건으로 「건설산업기본법 시행령」에 따른 전문공사업 중 기계설비·가스공사업(업무분야 기계설비공사)에 해당되며 설치비가 #천#백만 원 이상임에 따라 관련 업종에 등록한 자가 시공하여야 함으로 해당 공사업종을 입찰참가자격으로 지정하였어야 함에도 이를 누락한 것은 잘못된 업무처리이다.

이와 같이 입찰참가자격에 대한 검토가 미흡할 경우 법령 위반과 계약목적물에 대한 품질확보가 곤란할 수 있으며 또한 입찰참가자격에 대한 불필요한 민원을 야기시킬 수 있으므로 각별히 유의해야 할 것이다.

관계부서 의견 ▲부에서는 감사의견을 수용하면서 향후 유사 사항이 재발하지 않겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆발전소장은

- ① 구매 계약 시 공사 또는 용역이 혼재된 계약의 경우 자재비와 설치비(원가계산)를 통해 명확히 구분하고 또한 관련법령에서 정한 입찰참가자격을 지정할 수 있도록 전 직원을 대상으로 교육을 실시하시고,(통보)
- ② 또한 입찰참가자격 검토 업무를 미흡하게 처리한 해당 직원에 대하여 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.(주의)